

TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES AGENTE INTELIGENTE

1. Introducción

Agente Inteligente es un servicio catalogado dentro de la categoría de Software como Servicio (SaaS), alojada en la nube, para que las empresas y comercios administren las conversaciones recibidas mediante redes sociales, y automaticen su atención / gestión desde el primer contacto a través de agentes potenciados con inteligencia artificial.

JELOU S.A. (en adelante Jelou) es una compañía proveedora de soluciones digitales y tecnológicas que presta servicios a favor de NETLIFE, comercialmente identificada como NETLIFE, en el marco de una relación contractual de prestación de servicios, manteniendo plena independencia técnica, operativa y administrativa.

Los servicios provistos por JELOU se ejecutan conforme a la normativa aplicable en la República del Ecuador, incluyendo los lineamientos internos de seguridad de la información y las condiciones contractuales previamente acordadas entre las partes. A continuación, se detallan los Términos y Condiciones que regulan el acceso, registro, facturación y uso de los servicios proporcionados a través de su plataforma. En este contexto, el Cliente declara que, al contratar este servicio, conoce y acepta expresamente las disposiciones establecidas en este documento, obligándose a su cumplimiento en los términos aquí previstos.

2. Información general

Prestador del servicio:

- **Razón social:** JELOU S.A.
- **Dirección:** Kennedy Norte Av. Francisco de Orellana y Alberto Borges Najera, Edif. Centrum, piso 6, oficina 4. Ciudad Guayaquil, Ecuador
- **Número de Identificación Fiscal (RUC):** 0992939478001
- **Representante legal:** Alberto Fabricio Vera Lema
- **Contacto comercial:** admin@jelou.ai
- **Correo electrónico:** +593991567014
- **Web:** <https://jelou.ai/es>

Distribuidor comercial:

- **Razón social:** MEGADATOS S.A
- **Dirección:** Av. Atahualpa y Núñez de Vela E3-13. Edificio Torre del Puente. Quito, Ecuador.
- **Número de Identificación Fiscal (RUC):** 1791287541001
- **Representante legal:** Washington Francisco Balarezo Pozo
- **Contacto comercial:** +593962981779
- **Correo electrónico:** empresas@netlife.ec
- **Web:** <https://netlifebusiness.ec/>

3. Definiciones

Para mayor claridad, se definen los siguientes términos:

- **El Cliente:** Persona natural o jurídica que contrata los servicios de Agente AI.

- **Bot:** Software transaccional impulsado por inteligencia artificial, configurado en WhatsApp para facilitar ventas y atención al cliente.
- **Plan Agente Inteligente:** Configuración de servicio ofrecido por Jelou con características estándar – no corresponden a un servicio de telecomunicaciones.
- **Conversación:** Interacción en WhatsApp iniciada por el cliente final con el bot.
- **Connect:** Envío de campañas masivas.
- **META:** Plataforma internacional propietaria de WhatsApp (Business Platform)

4. Prestación de Servicio, Planes de Servicio y Tarifas

JELOU, proporcionará a El Cliente acceso a una plataforma de monitoreo y seguimiento del bot, la cual puede contener datos personales de los clientes de El Cliente. En este sentido, JELOU se compromete a tratar dicha información con la debida diligencia y confidencialidad, de acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos, incluyendo la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y su Reglamento. Asimismo, JELOU implementará las medidas de seguridad necesarias para garantizar la protección de los datos y evitar su alteración, pérdida o acceso no autorizado.

El Cliente, por su parte, será responsable del uso correcto de la plataforma y del cumplimiento de la normativa de protección de datos en el tratamiento de la información a la que tenga acceso.

El Cliente garantiza haber obtenido el consentimiento informado de sus clientes para que sus datos personales sean tratados por JELOU en el marco de la prestación del servicio. Además, recibirá la capacitación adecuada para la correcta utilización de la plataforma.

Los valores facturados podrán incluir, según corresponda, cargos por licencias, módulos adicionales, consumo de servicios, integraciones, servicios profesionales, u otros conceptos previamente acordados entre el CLIENTE y NETLIFE, en el marco del documento comercial aceptado vía correo electrónico.

4.1. Solución modular

Los valores a cobrar serán en función de las características y funcionalidades solicitados por el cliente, y definidos conforme a la cotización presentada y aceptada por el CLIENTE.

En caso de haber accedido a una promoción o descuento provista por NETLIFE, este será aplicable de forma limitada por los meses acordados vía correo electrónico, de conformidad a la negociación aprobada por el Ejecutivo de Soluciones Digitales B2B, luego de lo cual se acogerá al precio normal de los planes establecidos en el apartado anterior. El CLIENTE conoce y acepta que los descuentos temporales tienen carácter promocional y no constituyen una condición permanente del servicio.

El servicio tiene una permanencia mínima de 3 meses a partir de la contratación del servicio, con opción a renovación automática por el mismo período.

El servicio contratado es un servicio de cobro mensual recurrente, mientras esté activo, bajo las siguientes consideraciones:

- El número de conexión debe ser nuevo, preferiblemente. El número no podrá subir estados ni pertenecer a grupos.
- De acuerdo a las políticas de Meta, existen comercios con restricción para catálogo nativo y uso de botón de pago, situación que no es responsabilidad de NETLIFE ni JELOU.
- La configuración del agente inteligente inicia cuando la documentación facilitada por El Cliente esté completa y validada.
- Cuando existan valores o cargos por implementación: la primera factura podrá corresponder exclusivamente al valor de implementación del servicio, cuando aplique.

Cuando existan valores o cargos por implementación, el cargo mensual será facturado una vez finalizada la etapa de implementación. No obstante, en caso de que la implementación no hubiera

concluido dentro de un plazo máximo de diez (10) días calendario contados desde la fecha de finalización del cronograma de implementación aceptado por el CLIENTE vía correo electrónico, NETLIFE podrá emitir la primera factura correspondiente al cargo mensual una vez cumplido dicho plazo, independientemente del estado de avance, siempre que el retraso no sea atribuible a NETLIFE, salvo que exista un evento de caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado y aceptado entre las partes. Si El Cliente no entrega la documentación según el cronograma establecido, y han transcurrido 3 meses, debe volver a contratar el servicio.

- Cuando la documentación facilitada por El Cliente esté completa y validada, el equipo de implementación de Jelou se podrá en contacto para continuar el proceso de entrega de la plataforma.
- Si El Cliente solicita la suspensión de la implementación o JELOU decide suspender la implementación por falta de información por parte de El Cliente, se retomará la implementación cuando El Cliente entregue la información pendiente; sin embargo, se cobrará el valor aceptado y aprobado por el Cliente de forma mensual.
- Debido a la naturaleza del servicio (licenciamiento), el servicio prestado al cliente se considera activo desde la contratación del servicio, cuya suscripción mensual recurrente incluye:
 - Tasa de Configuración o implementación, una sola vez
 - Tasa de transacción exitosa o fallida de sistemas o proveedores externos
 - Sesiones de 24 horas de conversación
 - Almacenaje y Estructuras de Datos
 - Módulos personalizados o adicionales
 - Asesoría comercial/técnica y capacitaciones
- El Cliente es responsable de proporcionar en máximo 5 días la documentación requerida para configurar de forma personalizada su agente inteligente. El tiempo que el Cliente se tome en entregar la información o realizar las pruebas antes de poner en producción no exime la obligación del pago mensual del servicio.
- El CLIENTE no podrá solicitar una devolución de su pago una vez se haya realizado el cobro del servicio bajo los parámetros de tiempo y precios previamente aceptados por el cliente. La falta de respuesta de El Cliente o atención de nuevas solicitudes, no afecta los cobros mensuales.
- En el caso de realizar envío de mensajes masivos por whatsapp (campañas), el Cliente reconoce que existen cobros adicionales realizados directamente por META: Costos de mensaje de Marketing \$0.08 y Utility \$0.01 USD, cobros a ser realizados directamente por META.
- Se entenderá por “conversaciones” —según el canal habilitado— aquellas interacciones que sean registradas, clasificadas y contabilizadas por la plataforma y/o por los proveedores oficiales del canal de comunicación (incluyendo, pero sin limitarse a Meta/WhatsApp), bajo categorías tales como servicio, marketing, utilidad y autenticación.
- Se puede reactivar una conversación cerrada a través de una plantilla de marketing cuyo cobro adicional realizado directamente por META es de \$0,08, y cuyo chat tiene duración de 24 horas, luego de lo cual se vuelve a cerrar si no tiene respuesta.
- La solicitud de modificaciones durante la configuración de la solución, o posterior, deben enviarse únicamente por los canales y correos oficiales.
- Si El Cliente solicita una pausa en el recibimiento del servicio, no genera la suspensión de los cobros mensuales.
- Después del 3er intento de cobro se suspende el servicio automáticamente, y para reactivar su servicio debe realizar su pago.
- Para usar la pasarela de pago en WhatsApp, el comercio debe tener META verificado, caso contrario no se podrá habilitar el pago-in-chat (pago dentro de whatsapp). Sin verificación META, se usará un link de pago.
- JELOU garantiza la seguridad de pagos mediante plataformas certificadas.
- El incumplimiento de las Políticas de Meta por el envío de mensajes por parte del negocio o comercio (cómo se usa WhatsApp), puede causar el baneo (bloqueo) del número por parte de META. El bloqueo/desbloqueo del número es responsabilidad del Cliente. La suspensión o cancelación debe notificarse con al menos 15 días calendario de anticipación al cierre del ciclo de facturación.

4.2. Cargos adicionales

- **Tasa de Transacción por venta si utiliza el botón de pagos de nuestro servicio:** 5.5% + \$0.35 USD por cada transacción realizada (más impuestos).
- **Conversaciones excedentes:** En caso de que el volumen mensual de conversaciones exceda los límites máximos incluidos en el servicio contratado, se generarán cargos adicionales por excedentes, los cuales serán facturados exclusivamente por NETLIFE, conforme a las condiciones establecidas en el documento comercial debidamente aceptado por el CLIENTE.

Se considerarán dentro del cómputo de conversaciones, entre otros: mensajes entrantes y salientes, sesiones de atención, ejecuciones de flujos automatizados, integraciones activas y cualquier otra interacción transaccional que implique consumo de recursos o capacidad operativa de la plataforma. El CLIENTE reconoce y acepta que la métrica de consumo y el conteo de conversaciones será determinada conforme a los registros generados en la plataforma, los cuales constituirán el medio válido y vinculante de verificación para fines de facturación.

- **Adicionales:** Los upgrades de módulos, usuarios, funcionalidades customizadas, implementaciones adicionales, horas de desarrollo, capacitaciones o consultoría serán previamente analizados y cotizados por NETLIFE. Para la ejecución de las modificaciones se requerirá la aceptación expresa del CLIENTE por medio de correo electrónico. La aceptación vía correo electrónico será considerada como válida, suficiente y vinculante, y se entenderá como autorización expresa para la gestión y facturación del valor correspondiente, conforme a la cotización aceptada.
- **Asistencia técnica personalizada:** Se ofrece asistencia técnica personalizada para estadísticas personalizadas, reconfiguración, entre otros requerimientos previa aprobación por un costo de \$50,00 la hora.
- En caso de requerir una segunda capacitación, esta tendrá un costo de \$50,00 + IVA.

4.3. Medios de pago

Facturación y Recaudación

NETLIFE emitirá las facturas correspondientes bajo su propia razón social (NETLIFE), actuando exclusivamente como facturador y recaudador autorizado en el marco de su relación comercial como distribuidor de los servicios tecnológicos provistos por JELOU, sin que dicha gestión implique asunción de responsabilidad técnica directa sobre la plataforma, la cual corresponde a JELOU conforme a los presentes Términos y Condiciones.

El CLIENTE se obliga a efectuar el pago directamente a favor de NETLIFE, conforme a las condiciones comerciales, plazos y medios de pago establecidos en este documento o instrumento comercial aceptado.

Medios de Pago

Las formas de pago habilitadas para la contratación del servicio son:

- Débito recurrente a cuenta bancaria del CLIENTE;
- Cobro recurrente a tarjeta de crédito o débito válida; y/o
- Transferencia bancaria.

El CLIENTE se obliga a mantener habilitado, actualizado y operativo al menos un medio de pago válido, con fondos o cupo suficiente, a fin de garantizar el cobro oportuno de los valores facturados, incluyendo sin limitarse a: pago único de implementación (cuando aplique), cargo mensual, consumos variables y cargos adicionales generados por excedentes o uso efectivo del servicio.

En caso de optar por transferencia bancaria, el CLIENTE deberá efectuar el pago dentro de los plazos establecidos, reconociendo que el incumplimiento de esta obligación podrá dar lugar a la suspensión temporal o definitiva del servicio, conforme a lo previsto en este documento.

Plazos de Pago

- El pago del cargo mensual deberá realizarse dentro de un plazo máximo de treinta (30) días calendario contados a partir de la fecha de emisión de la factura correspondiente.
- El pago de consumos variables y cargos adicionales deberá realizarse dentro de un plazo máximo de treinta (30) días calendario contados a partir de la fecha de emisión de la factura correspondiente.

- El pago único por servicios de implementación deberá realizarse dentro de un plazo máximo de diez (10) días calendario contados a partir de la fecha de emisión de la factura respectiva.

Inicio de la Facturación del Cargo Mensual

La primera factura podrá corresponder exclusivamente al valor de implementación del servicio, cuando aplique.

Para servicios que no tienen un valor de implementación, la facturación del servicio se realizará de forma periódica conforme al ciclo de facturación aplicable, desde la contratación.

Ciclo de Facturación y Prorratio

El servicio se facturará bajo un ciclo de facturación mensual, el cual será asignado por NETLIFE conforme a su esquema interno vigente.

El CLIENTE reconoce y acepta que existen distintos ciclos de facturación, y que el ciclo específico asignado será aplicado automáticamente para efectos de emisión de facturas, cálculo de consumos, aplicación de cargos adicionales, determinación de fechas de vencimiento y eventuales suspensiones del servicio por mora.

El ciclo asignado se mantendrá vigente mientras dure la relación contractual, salvo modificación notificada conforme a estos Términos y Condiciones.

En los casos en que la activación del servicio no coincida con el inicio del ciclo de facturación, se aplicará el cobro proporcional (prorratio) del cargo mensual correspondiente al período efectivamente utilizado dentro del ciclo aplicable.

En la postventa, cuando existan requerimientos adicionales previamente aceptados por el Cliente, serán cobrados en una factura bajo la modalidad de previo pago.

En caso de una modificación al servicio contratado por El Cliente (upgrade o downgrade), éste pagará un valor proporcional correspondiente al plan contratado y al plan modificado, contado a partir de la modificación. El valor proporcional se calculará de conformidad al tiempo de activación de cada plan.

Modificación de Tarifas

NETLIFE se reserva el derecho de modificar, actualizar, agregar o eliminar las tarifas vigentes aplicables al servicio.

Cualquier modificación tarifaria será notificada al CLIENTE con una anticipación mínima de siete (7) días calendario, mediante el correo electrónico registrado, y entrará en vigor a partir del siguiente ciclo de facturación a la notificación.

Las modificaciones no tendrán efecto retroactivo ni serán aplicadas sobre consumos ya facturados o períodos anteriores.

Aviso de Facturación

NETLIFE enviará el correspondiente Aviso de Facturación por correo electrónico, detallando los valores facturados y sus fechas de vencimiento.

La falta de recepción del aviso por parte del CLIENTE no lo exime de la obligación de pago respecto de los servicios efectivamente prestados y/o consumidos.

Reclamos por Facturación

En caso de que el CLIENTE presuma cargos facturados de manera incorrecta, deberá comunicarlo oportunamente al Departamento de Cobranzas de NETLIFE, a través de los canales descritos en la Sección 13.

5. Obligaciones de NETLIFE y JELOU

NETLIFE y JELOU se comprometen a cumplir las siguientes obligaciones, cada uno dentro del ámbito de sus responsabilidades contractuales:

5.1. Prestación y coordinación comercial del servicio

JELOU, en su calidad de proveedor tecnológico, proveerá al CLIENTE el acceso y uso de la plataforma y sus funcionalidades conforme a la cotización, propuesta comercial, orden de servicio u otro documento aceptado por el CLIENTE, así como los presentes Términos y Condiciones.

NETLIFE será responsable de la gestión de la relación comercial con el CLIENTE, incluyendo la coordinación general del servicio, activación administrativa, continuidad comercial y canalización de

requerimientos operativos, sin que ello implique responsabilidad técnica directa sobre el funcionamiento de la plataforma.

5.2. Soporte técnico (Responsabilidad exclusiva de JELOU)

JELOU brindará soporte técnico relacionado con el funcionamiento, operación, disponibilidad y desempeño de la plataforma y de los servicios tecnológicos asociados, a través de los canales oficiales habilitados y dentro de los alcances definidos en el acuerdo comercial aplicable.

JELOU se compromete a:

1. Proveer el servicio contratado con la tecnología, funcionalidades y características descritas en estos Términos y Condiciones.
2. Brindar soporte técnico en caso de inconvenientes, a través de los canales oficiales de contacto, de conformidad al Anexo1.
3. Configurar el bot de conformidad a la fecha o cronograma establecida en la negociación aprobada por parte del cliente vía correo electrónico.
4. En el caso de que el cliente haya contratado el botón de pagos, JELOU realizará los abonos correspondientes a las cuentas bancarias designadas por el cliente los días lunes y jueves de cada semana. Si alguno de estos días coincide con feriados, los pagos se reprogramarán.
5. Notificar a El Cliente sobre cualquier actualización o cambio que pueda afectar el servicio.
6. Tratar toda la información proporcionada por El Cliente, incluyendo datos personales, de forma confidencial y exclusivamente para los fines del Servicio.

6. Obligaciones de El Cliente

El Cliente debe:

1. Proporcionar toda la información requerida y necesaria para la configuración del bot, incluyendo:
 - Número exclusivo de WhatsApp. El número de conexión debe ser nuevo, de preferencia.
 - Datos de contacto comerciales y bancarios (en caso de uso de botón de pagos incluido en la solución, cuando aplique)
 - Acceso a plataformas necesarias para la integración (si aplica).
2. Garantizar la disponibilidad del número de WhatsApp asociado al servicio, evitando interrupciones o cambios sin previo aviso.
3. Designar un responsable para la gestión y seguimiento del servicio.
4. Notificar cualquier inconveniente técnico en un plazo máximo de 24 horas desde su ocurrencia.
5. El Cliente garantiza que ha obtenido el consentimiento informado de sus clientes finales y/o cuenta con el interés legítimo para el tratamiento de sus datos personales en el marco del presente contrato.

El Cliente conoce y acepta que:

META es quien define, monitorea y sanciona el uso de los números conectados a la API. En específico, ésta controla:

- Límites de envío de mensajes (mensajes por ventana de 24 horas).
- Calidad del número (Quality Rating).
- Aprobación de plantillas (Marketing / Utility).
- Bloqueos temporales o permanentes del número.
- Escalamiento o reducción automática de límites según el comportamiento.
- JELOU NO tiene control sobre estas decisiones, ya que actúa únicamente como plataforma tecnológica intermediaria.

6. Implementación del Servicio

- Plazo de implementación: de conformidad a la fecha o cronograma establecido en la negociación aprobada por parte del cliente vía correo electrónico. La implementación inicia una vez que la documentación se encuentre completa y debidamente validada.

7. Reembolsos si utiliza el botón de pagos de nuestro servicio

- Reembolsos por duplicidad de pagos: en caso de proceder con un reembolso, se cobrará una tarifa de 5.5% + \$0.35 + IVA a la tarjeta habiente por concepto de operación.
- Errores operativos: Cualquier error en los cobros deberá ser notificado a JELOU en un plazo máximo de 7 días hábiles.

8. Condiciones del Bot

El número de WhatsApp configurado para el bot:

1. No podrá recibir llamadas de voz o video.
2. No podrá ser utilizado para grupos, ni para publicar estados.
3. Cualquier cambio en el número de contacto (SIM o eSIM Card) asociado podría desconfigurar el bot, lo que podría generar interrupciones y/o pérdidas en el servicio.

9. Confidencialidad

Las Partes se obligan a mantener estricta confidencialidad respecto de toda información a la que tengan acceso o conocimiento con ocasión de la ejecución de la relación contractual, comprometiéndose a utilizarla única y exclusivamente para los fines previstos en los presentes Términos y Condiciones y/o en los instrumentos comerciales aplicables.

Para efectos del presente documento, se entenderá como Información Confidencial toda información entregada, compartida o conocida por cualquiera de las Partes, de forma verbal, escrita, digital o por cualquier otro medio, incluyendo, de manera enunciativa mas no limitativa: estrategias comerciales, información financiera, bases de datos, documentación técnica, arquitecturas de integración, credenciales, procedimientos internos, información operativa, know-how, manuales, metodologías, reportes, configuraciones, condiciones comerciales, y cualquier información perteneciente a proveedores, socios, aliados estratégicos o terceros vinculados a las Partes.

Las Partes se obligan a no divulgar, transferir, reproducir, publicar ni hacer accesible dicha Información Confidencial a terceros, total o parcialmente, sin autorización expresa y previa de la Parte titular de la información, salvo cuando la divulgación sea requerida por autoridad competente mediante orden legal o judicial debidamente notificada, en cuyo caso la Parte requerida deberá comunicarlo oportunamente a la otra Parte, siempre que ello sea legalmente permitido.

Asimismo, las Partes se obligan a adoptar medidas razonables y adecuadas de seguridad para proteger la Información Confidencial frente a accesos no autorizados, pérdida, alteración, divulgación indebida o cualquier uso distinto al autorizado.

La obligación de confidencialidad se mantendrá vigente durante toda la relación contractual y se extenderá por un período de cinco (5) años posteriores a su terminación, cualquiera sea la causa.

En caso de incumplimiento de esta obligación, la Parte afectada podrá ejercer las acciones civiles, administrativas y/o penales que correspondan, incluyendo la reclamación de daños y perjuicios, conforme

al Código Civil, el Código Orgánico Integral Penal, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y demás normativa ecuatoriana aplicable, sin perjuicio de cualquier otra acción legal que pudiese corresponder.

10. Vigencia y Terminación de los Términos y Condiciones

10.1. Vigencia: Los presentes Términos y Condiciones, o su actualización, tendrán una vigencia de duración indefinida y permanecerán aplicables mientras el CLIENTE mantenga activos los servicios contratados.

10.2. Terminación por parte de El Cliente: El Cliente deberá solicitar la terminación del o los servicios contratados a JELOU mediante notificación escrita con una anticipación de 15 días calendarios al fin del ciclo de facturación. Y se compromete con el pago de los valores pendientes por servicios facturados y percibidos.

10.3. Suspensión por mora: En caso de que El Cliente no efectúe el pago tras 3 intentos (inmediato, 24 horas y 7 días), el servicio será suspendido y para reactivar debe realizar su pago. Después de 20 días suspendidos, NETLIFE podrá dar por terminado el contrato para lo cual procederá con la notificación a El Cliente. La suspensión por mora o definitiva, no exime a El Cliente del pago de los valores pendientes por servicios facturados y percibidos.

11. Fuerza Mayor

Ninguna de las partes será responsable por incumplimientos derivados de eventos fuera de su control, como desastres naturales, fallas en telecomunicaciones, actos de gobierno, entre otros.

12. Resolución de conflictos

Las Partes acuerdan que toda controversia, disputa o reclamación derivada de los presentes Términos y Condiciones, o relacionada directa o indirectamente con su interpretación, ejecución, validez, terminación o efectos, será resuelta de manera definitiva mediante arbitraje en derecho, administrado por el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito, de conformidad con su reglamento vigente a la fecha de presentación de la demanda arbitral.

Como condición previa y obligatoria, las Partes se comprometen a agotar una instancia de negociación directa por un plazo de quince (15) días calendario, contados desde la notificación escrita de la controversia por cualquiera de las Partes. De no alcanzarse un acuerdo dentro de dicho plazo, cualquiera de las Partes podrá iniciar el arbitraje.

El tribunal arbitral estará conformado por un (1) árbitro, designado conforme al reglamento del Centro. La sede del arbitraje será la ciudad de Quito, República del Ecuador, el idioma será el castellano, y la legislación aplicable será la vigente en la República del Ecuador.

El lado arbitral será definitivo, inapelable y de obligatorio cumplimiento para las Partes.

13. Contacto para Soporte Técnico y Facturación

Para la correcta atención de requerimientos técnicos, administrativos y comerciales, los canales oficiales de contacto son los siguientes:

- Soporte técnico: sosporte@jelou.ai
- Teléfono: +593 991568340
- Cobranzas y facturación NETLIFE:

- Los números de contacto son número fijo 3920000 (a nivel nacional) o el móvil 0985970000
- Correos electrónicos:
 - Sierra: cobranzasuio@netlife.net.ec
 - Costa: cobranzasgye@netlife.net.ec

Los canales antes indicados constituyen los medios oficiales para la atención de incidentes técnicos, consultas operativas de la plataforma, facturación, pagos y gestión de cobranzas. Las comunicaciones realizadas por otros medios no se considerarán válidas para efectos contractuales.

Las solicitudes de ampliación de servicios, contratación de servicios adicionales (upsells), reducción de servicios (downgrades) o modificaciones comerciales del servicio contratado deberán canalizarse exclusivamente a través del ejecutivo comercial asignado por NETLIFE.

14. Modificaciones a los Términos y Condiciones

NETLIFE, en coordinación con JELOU, se reserva el derecho de modificar, actualizar o sustituir los presentes **Términos y Condiciones**, así como sus políticas, referencias y demás documentos aplicables al servicio, cuando resulte necesario por razones operativas, comerciales, tecnológicas o normativas.

Cualquier modificación será comunicada al CLIENTE mediante notificación remitida al correo electrónico registrado y, adicionalmente, será publicada en la página web oficial de NETLIFE BUSINESS o en la plataforma correspondiente.

Las modificaciones entrarán en vigor a partir de su publicación oficial o desde la fecha indicada en la notificación, según corresponda. La continuidad en el uso del servicio por parte del CLIENTE con posterioridad a la entrada en vigor de dichas modificaciones constituirá aceptación expresa, válida y vinculante de los cambios realizados, quedando el CLIENTE obligado por los mismos.

Para el caso específico de modificación de tarifas, estas únicamente entrarán en vigor previa notificación y aceptación expresa del CLIENTE, sin que puedan aplicarse ajustes retroactivos.

15. Del tratamiento y la protección de datos personales

15.1. Marco normativo y principios aplicables

El tratamiento de datos personales realizado en el marco del uso de la plataforma **JELOU** se regirá por la **Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador (LOPD)**, su Reglamento General y demás normativa aplicable, así como por los principios de licitud, lealtad, transparencia, finalidad, proporcionalidad, minimización de datos, confidencialidad, seguridad y responsabilidad proactiva.

Las Partes reconocen la importancia de garantizar la privacidad y seguridad de la información personal, comprometiéndose a implementar medidas técnicas, organizativas y legales razonables y adecuadas para su protección, de conformidad con el marco normativo ecuatoriano vigente.

15.2. Roles y responsabilidades en el tratamiento de datos personales

Para efectos de los presentes Términos y Condiciones, las Partes acuerdan lo siguiente:

a) Rol de JELOU: JELOU actuará como **Responsable del Tratamiento** respecto de los datos personales necesarios para la administración de la relación contractual y prestación del servicio, incluyendo, entre otros, datos de contacto comercial, usuarios administradores, información técnica de configuración y credenciales asociadas a la plataforma.

En lo relativo a los datos personales de los usuarios finales del CLIENTE, JELOU actuará como Encargado del Tratamiento, procesando dicha información únicamente bajo instrucciones documentadas del CLIENTE y dentro del alcance necesario para la operación técnica de la plataforma.

b) Rol del CLIENTE: El CLIENTE mantendrá la calidad de Responsable del Tratamiento respecto de los datos personales de sus usuarios finales, empleados, clientes, proveedores y terceros que interactúen con la plataforma, siendo responsable de determinar las finalidades, medios y bases de legitimación del tratamiento.

El CLIENTE será el responsable principal de gestionar incidentes de seguridad, atender solicitudes de titulares y garantizar el cumplimiento de obligaciones derivadas de la LOPDP respecto de los datos bajo su control.

c) Rol de NETLIFE: NETLIFE actuará exclusivamente en su calidad de distribuidor comercial autorizado, así como entidad facturadora y recaudadora de los servicios comercializados, realizando las gestiones administrativas necesarias para la emisión de facturación, cobranza, cumplimiento de obligaciones tributarias y contables aplicables en la República del Ecuador.

NETLIFE no accede ni participa en el tratamiento operativo de los datos personales de los usuarios finales que interactúan con la plataforma JELOU, ni administra el contenido de mensajes, comunicaciones o interacciones procesadas en la solución tecnológica, salvo el tratamiento mínimo indispensable para fines administrativos, contractuales y de facturación conforme a obligación legal.

15.3. Legitimación del tratamiento

El CLIENTE garantiza que cuenta con una base jurídica válida para el tratamiento de datos personales conforme a lo previsto en la **LOPDP**, incluyendo el consentimiento informado del titular cuando corresponda, así como cualquier otra fuente de legitimación aplicable.

El CLIENTE declara que ha informado o informará adecuadamente a los titulares sobre el uso de soluciones tecnológicas provistas por JELOU, así como sobre las finalidades y condiciones del tratamiento de datos.

Por su parte, NETLIFE realizará el tratamiento estrictamente necesario para procesos de facturación y cobranza, amparado en el cumplimiento de obligaciones legales y contractuales aplicables. Adicionalmente para gestionar, tramitar y dar respuesta a peticiones, solicitudes, incidencias o consultas del usuario, cuando éste facilite sus datos a través de los canales oficiales.

15.4. Tipos y categorías de datos personales

En el marco de sus funciones como Encargado del Tratamiento, JELOU podrá procesar datos personales de los usuarios finales del CLIENTE, en función de los servicios contratados y la configuración definida por el CLIENTE, incluyendo, de manera enunciativa mas no limitativa:

- **Datos de identificación:** nombres completos, número de identificación, correo electrónico, número telefónico y dirección.
- **Datos de contacto y comunicación:** mensajes, archivos adjuntos, registros de llamadas, metadatos de conversaciones, preferencias de contacto.
- **Datos de actividad y comportamiento:** historial de interacciones, tiempos de respuesta, patrones de uso, evaluaciones de satisfacción.
- **Datos asociados a telefonía (si aplica):** grabaciones de llamadas, transcripciones, reportes de calidad.
- **Datos comerciales (si aplica):** productos consultados, solicitudes, transacciones iniciadas y preferencias comerciales.

El CLIENTE reconoce que la plataforma puede procesar datos personales en la medida en que dichos datos sean incorporados por los usuarios finales durante las interacciones y conforme a los servicios habilitados.

15.5. Finalidades del tratamiento

Las finalidades del tratamiento de datos personales a través de la plataforma incluyen:

- a) Gestión integral de comunicaciones digitales:** centralización, organización y administración de interacciones multicanal, automatización de respuestas, enrutamiento de consultas y mantenimiento del historial para continuidad operativa.
- b) Mejora de calidad del servicio:** medición de desempeño, reportes de productividad, análisis estadísticos, métricas de satisfacción y optimización de procesos de atención.
- c) Facturación y gestión administrativa (NETLIFE):** tratamiento limitado a datos estrictamente necesarios para emisión de facturas, control contable, gestión de cobros y cumplimiento tributario.

15.6. Medidas de seguridad

JELOU implementará medidas técnicas y organizativas razonables y adecuadas para la protección de los datos personales, incluyendo, entre otras:

- cifrado de datos en tránsito y en reposo (cuando corresponda),
- controles de acceso y autenticación,
- registros de auditoría y monitoreo de seguridad,
- respaldos automatizados,
- protocolos de gestión de incidentes,
- capacitación y controles internos para personal autorizado.

El acceso a datos personales se limitará estrictamente al personal autorizado y necesario para la prestación del servicio.

15.7. Derechos de los titulares de datos personales

Los titulares de datos personales podrán ejercer los derechos reconocidos en la LOPDP (incluyendo acceso, rectificación, actualización, eliminación, oposición, portabilidad y otros aplicables) ante el CLIENTE, quien será responsable de atender dichas solicitudes dentro de los plazos legales.

JELOU brindará soporte técnico razonable al CLIENTE cuando sea necesario para permitir el cumplimiento de solicitudes, en función de las capacidades técnicas de la plataforma y conforme a las instrucciones del CLIENTE.

15.8. Transferencias internacionales y subencargados

Cualquier transferencia internacional de datos personales será realizada conforme a los requisitos previstos en la LOPDP y su Reglamento, incluyendo la verificación de garantías adecuadas o mecanismos válidos de protección.

JELOU podrá utilizar subencargados para la prestación del servicio (por ejemplo, hosting, infraestructura, herramientas de monitoreo), siempre que estos asuman obligaciones equivalentes de confidencialidad y protección de datos, manteniendo JELOU responsabilidad frente al CLIENTE respecto del cumplimiento de dichos terceros.

15.9. Auditorías y cumplimiento

El CLIENTE podrá solicitar auditorías razonables para verificar el cumplimiento de obligaciones de protección de datos por parte de JELOU, previa notificación con al menos **quince (15) días calendario**, durante horarios laborales y sin interferir indebidamente la operación del servicio.

JELOU facilitará la documentación pertinente y evidencias razonables de cumplimiento, sin comprometer información sensible de terceros, secretos industriales o medidas de seguridad que, por su naturaleza, deban mantenerse reservadas.

Las Partes mantendrán registros de actividades de tratamiento cuando corresponda conforme a la LOPDP y las obligaciones regulatorias aplicables.

15.10. Conservación y eliminación

Durante la vigencia de la relación contractual, los datos personales serán conservados únicamente por el tiempo necesario para cumplir las finalidades definidas, o por el tiempo requerido por obligaciones legales aplicables.

Al finalizar la prestación del servicio, JELOU eliminará o devolverá los datos personales conforme a instrucciones documentadas del CLIENTE, dentro de un plazo máximo de **quince (15) días hábiles**, salvo que exista obligación legal o contractual de conservación.

Cuando sea requerido, JELOU podrá emitir certificación de eliminación o depuración, conforme a las capacidades técnicas del sistema.

15.11. Responsabilidades del CLIENTE como Responsable del Tratamiento

El CLIENTE se obliga a:

- mantener políticas de privacidad actualizadas e informar a los titulares sobre el tratamiento realizado mediante la plataforma;
- contar con bases jurídicas válidas y autorizaciones necesarias cuando corresponda;
- gestionar solicitudes de ejercicio de derechos y reclamaciones de titulares;
- garantizar que las instrucciones impartidas a JELOU sean lícitas y compatibles con la LOPDP;
- implementar medidas de seguridad organizativas, administrativas y jurídicas razonables en su entorno;
- reportar oportunamente incidentes de seguridad relacionados con su infraestructura o credenciales.

16. Aceptación de los Términos

Al contratar este servicio, el CLIENTE declara que ha leído, comprendido y aceptado íntegramente los presentes Términos y Condiciones, reconociendo que estos constituyen un acuerdo válido, vinculante y exigible para todas las Partes, conforme a la normativa aplicable.

Anexo 1

SLA DE LA PLATAFORMA

1. Disponibilidad de la PLATAFORMA.

JELOU garantiza una disponibilidad 99.9% de la PLATAFORMA, eso significa que la PLATAFORMA no podrá encontrarse indisponible o con un fallo total en un tiempo mayor a 0.1% del mes de referencia, aplicable a todos los servicios.

2. Niveles de Criticidad

Para efectos del presente anexo, se entenderá por criticidad el nivel de gravedad con la cual se mide el impacto relativo del problema y/o incidencia detectada en la PLATAFORMA. Para brindar una pronta resolución a tal situación, se deberá de adecuar e identificar el problema generado en alguno de los siguientes niveles de criticidad:

Tiempos de Respuesta a Incidencias				
Severidad	Etapas	Tiempo Máximo	Observaciones	Tipo de Soporte
BAJA	- Gestión de consultas - Funcionamiento de los productos y servicios	48 hrs.	Guías informativas, manuales, consultas técnicas, procedimientos, etc.	En sitio y remoto
Diagnóstico de incidencias				
CRÍTICA	Diagnóstico incidencia Crítica	2 hrs.	Afecta el uso total de la solución, al 40% o más de la base diaria o afecta en la funcionalidad básica de la aplicación al total de los usuarios. Ejemplo: El cliente no puede enviar mensajes de texto desde cualquier canal digital / La plataforma no está funcionando	En sitio, remoto o telefónico
MEDIA	Diagnóstico incidencia Mayor Parcial	6 hrs.	Afecta el funcionamiento parcial del uso de funcionalidades complementarias de la solución al total de los usuarios. Ejemplo: Se demora en enviar el mensaje de texto y marca error / la Plataforma se encuentra intermitente o presenta fallas, pero la operación continua.	En sitio y remoto

BAJA	Diagnóstico incidencia Menor Total	12 hrs.	Afecta el uso total de la solución hasta el 10% de la base diaria los usuarios. Ejemplo: No se posible cargar contenido multimedia enviado por el cliente en el chat conversacional.	En sitio y remoto
Solución de incidencias				
CRÍTIC A	Solución incidencia Crítica	2 hrs.	Afecta el uso total de la solución, al 40% o más de la base diaria o afecta en la funcionalidad básica de la aplicación al total de los usuarios. Ejemplo: El cliente no puede enviar mensajes de texto desde cualquier canal digital / La plataforma no está funcionando	En sitio, remoto o telefónico
MEDIA	Solución incidencia Mayor Parcial	4 hrs.	Afecta el funcionamiento parcial del uso de funcionalidades complementarias de la solución al total de los usuarios. Ejemplo: Se demora en enviar el mensaje de texto y marca error / la Plataforma se encuentra intermitente o presenta fallas, pero la operación continua.	En sitio y remoto
BAJA	Solución incidencia Menor Total	8 hrs.	Afecta el uso total de la solución hasta el 10% de la base diaria los usuarios. Ejemplo: No se posible cargar contenido multimedia enviado por el cliente en el chat conversacional.	En sitio y remoto
MUY BAJA	Solución incidencia Menor Parcial	24 hrs.	Afecta el funcionamiento parcial de algunas de las funcionalidades complementarias de la solución al total de los usuarios.	En sitio y remoto

3. Tiempos de respuestas y matriz de escalamiento

El PROVEEDOR, de acuerdo al nivel de criticidad en relación con el soporte a LA PLATAFORMA y productos ofrecidos, atenderá las mismas a través de los siguientes canales de comunicación, contacto que brindará la atención necesaria a todas y cada una de las incidencias recibidas por los medios y dentro de los lapsos de tiempo que se mencionan enseguida:

Escalamiento Jelou			
Nivel	Primero	Segundo	Tercero
Descripción	Incidentes bajos	Consultas comerciales, funcionales. Levantamiento de incidencias, medias-críticas	Líder de desarrollo
Proveedor	Jelou	Jelou	Jelou
Área	Funcional y Generación de tickets o consultas	Funcional y Generación de tickets o consultas	Soporte nivel crítico y relacionados a desarrollo
Nombre del contacto	Soporte técnico (debe existir un ticket ingresado)	Soporte técnico (debe existir un ticket ingresado)	Soporte técnico (debe existir un ticket ingresado)
Teléfono móvil	+1 (567) 335-3633	+1 (567) 335-3633	+1 (567) 335-3633
Tiempo de espera en caso de no tener respuesta	1 hora	45 minutos	30 minutos
Nombre del contacto	Número de Soporte: +1 (567) 335-3633	Segundo Escalamiento Mayor Soporte: Eliezer Espinal (Tech Support Lead) - +593 983054257	Tercer Escalamiento Soporte: Fernando Sanchez (VP of Engineering) - +593 969488119
E-mail	ayuda@jelou.ai	ayuda@jelou.ai	ayuda@jelou.ai
Horario de atención	8am a 8pm Lunes a Viernes 9am a 4pm Sábado y Domingo, fuera de horarios definido se atenderá bajo llamada al Stand by, en caso de no tener respuesta llamar a Karen Molina	8am a 8pm Lunes a Viernes 9am a 4pm Sábado y Domingo, fuera de horarios definido se atenderá bajo llamada al Stand by, en caso de no tener respuesta llamar a Karen Molina	8am a 8pm Lunes a Viernes 9am a 4pm Sábado y Domingo, fuera de horarios definido se atenderá bajo llamada al Stand by, en caso de no tener respuesta llamar a Karen Molina

En aquellos casos que se establezcan como de alta prioridad, será 24/7; El 100% de los casos son abiertos en un canal 24/7, así mismo el escalamiento hacia el Segundo Nivel será revisado dentro del horario laboral de los mismos, recordando que la limitante no es la de atención, sino aquella que refiere al escalonamiento.

3. Gestión de Soporte

3.1. Envío y tramitación para Tickets de Soporte

Reunidos los requisitos anteriores por el cliente, El PROVEEDOR se compromete a brindarle la atención necesaria a efecto de solucionar el problema reportado; iniciando con el trámite del ticket respectivo a través de los siguientes medios de contacto facilitados:

- a) Vía telefónica.- El PROVEEDOR, a través de personal debidamente capacitado, atenderá las llamadas que el cliente realice a efecto de iniciar el reporte. Posterior a la transmisión de información requerida, la solicitud recibirá una ID que será informada al cliente al momento de la llamada.

El número de ID asignado sirve para dar seguimiento a la solicitud al momento de comunicarse nuevamente a los teléfonos del PROVEEDOR.

En diversas ocasiones, el personal asignado para atender las incidencias se encuentra saturado brindando atención a diversos clientes al mismo tiempo, por lo que en este acto, las partes acuerdan que en caso de que algún operador no se encuentre disponible para atender al cliente, este último pueda ser atendido mediante un mensaje de voz en el que se especifique:

- Nombre Completo
- Nombre de la empresa y relación del soporte contratado
- Información para contacto personal (Número de teléfono, correo electrónico o método de contacto preferido).
- En caso de contar con un “ticket de soporte” generado con anterioridad, el número de ID otorgado.
- Breve descripción del problema.

Posterior a la transmisión de información requerida, la solicitud recibirá una ID que será enviada en el plazo máximo de una hora mediante mensaje generado por ordenador que acusa recibo de solicitud.

El número de ID asignado sirve para dar seguimiento a la solicitud al momento de comunicarse nuevamente a los teléfonos del PROVEEDOR.

- b) Vía chat.- El PROVEEDOR pondrá a disposición del cliente a través del chat en el sitio web, personal de soporte, quienes conocen a detalle toda la gama de productos con información específica para cualquier eventualidad, en este apartado, el cliente deberá ingresar al mismo y narrar el problema presentado. Posterior a la transmisión de información requerida, el personal asignado brinda diversas opciones para dar por solucionado el problema, de lo contrario, recopilará con precisión la información necesaria para definir de manera concreta la incidencia y así, asignarla al personal nivel 2.

- c) Vía correo electrónico.- El PROVEEDOR pondrá a disposición del cliente una dirección de correo electrónico. Se requerirá la manifestación de todos y cada uno de los datos especificados con anterioridad para el envío del reporte vía correo, además de los siguientes:

- Categoría en la que se clasifica la incidencia.
- Nombre completo.
- Correo electrónico empresarial o de contacto.
- Resumen del problema, incluyendo:
 - i) Descripción detallada del problema.
 - ii) Medidas adoptadas para solucionar el problema.
 - iii) Estimación del impacto en el negocio.
 - iv) Gravedad del problema.
 - v) Sugerencias sobre la fuente del problema.
 - vi) Herramientas de soporte del PROVEEDOR/ capturas de pantallas adjuntas.

Una vez enviado el correo, la solicitud recibirá un ID, enviando el ticket correspondiente en un plazo de dos horas mediante un mensaje generado por ordenador que acusa de recibo la

solicitud. Aceptando las partes que la información enviada por este medio tendrá la misma validez y el mismo tratamiento que cualquier otro reporte iniciado por cualquier otra vía.

El número de ID asignado sirve para dar seguimiento a la solicitud al momento de comunicarse nuevamente a los teléfonos del PROVEEDOR

3.2. Operativa para Tickets de Soporte

Por cada incidencia registrada, el PROVEEDOR se obliga a asignar un ingeniero, quien será responsable de dar seguimiento al ticket respectivo. El personal designado deberá contactar al cliente vía correo electrónico o telefónica durante el proceso para informar el avance o la solución que se obtenga. Este servicio se brinda en un horario cómodo para el cliente, sin embargo y dependiendo de la gravedad de la incidencia, el personal podrá contactar al cliente en cualquier día y horario.

Las partes acuerdan que el ticket de soporte podrá ser reasignado de un ingeniero a otro por diversas circunstancias, las cuales, de manera enunciativa más no limitativa, serán la diferencia de zonas horarias, nivel de experiencia con el producto, entre otras.

El personal que el PROVEEDOR asigne tendrá la facultad de solicitar más información a la obtenida por el cliente al momento de generar el ticket:

- Instalación de parches o software en concreto.
- Reproducción del escenario en una máquina disponible durante una sesión remota.
- Reproducción del problema con software específico.
- Comprobación de errores en el software con personal de ingeniería.
- Implementación y pruebas alternativas que eviten el problema.
- Convocatoria a otros administradores de red, bases de datos o específicos de otras tecnologías para brindar ayuda a la solución del problema.
- Colaboración para hacer partícipes a los correspondientes proveedores de hardware y/o software de terceros (ejemplo: sistema operativo y sus proveedores), descartando problemas originarios de los mismos.

3.3. Escalamiento para Tickets de Soporte

El PROVEEDOR brindará al cliente la posibilidad de solicitar una revisión de ticket, lo anterior en caso de que no se esté conforme con la evolución del mismo; sin embargo, las partes reconocen que el servicio brindado por el PROVEEDOR se llevará a cabo aplicando los mejores recursos y el nivel de conocimientos técnicos apropiados para garantizar una oportuna resolución. La revisión solicitada implicará la asignación de recursos sobre control de calidad y adicionales con base en el procedimiento realizado, analizando los procedimientos y la priorización de recursos.

El escalamiento de tickets se puede realizar en cualquier momento, si el cliente lo solicita directamente al personal asignado o bien, solicitando lo transfieran con un ingeniero técnico cuando se trate de un primer contacto; aceptando las partes desde este momento que el nivel de criticidad podrá aumentar si el impacto en el negocio se modifica o si no se registró debidamente, sin necesidad de escalar.

Para solicitar un escalamiento, el cliente deberá verificar la información del ticket de soporte, comprobando lo siguiente:

- Descripción correcta del problema.
- Descripción correcta del impacto en el negocio.
- En caso de haber indicado alguna alternativa, la misma es inadecuada o no puede ejecutarse.

- Fecha límite indicada en el ticket.

Revisado lo anterior, el cliente debe ponerse en contacto con el personal asignado al ticket, o bien, comunicándose vía telefónica solicitando ser atendido por un ingeniero en escalamiento para dar inicio al procedimiento.

Una vez solicitado el escalamiento, el ingeniero asignado evaluará la situación y determinará los recursos necesarios que se aplicarán o en su caso, el procedimiento adecuado de corrección. En caso de que se solicite en el primer contacto, el ingeniero coordinará la comunicación con las partes afectadas para esbozar el plan de acción que genere la solución de la incidencia. En conjunto, el ingeniero asignado colaborará con el profesional principal del escalamiento para iniciar con los recursos asignados, comunicación y ejecución de planes de acción para acelerar el resultado.

Derivado del procedimiento anterior, el personal acordará con el cliente el plan de comunicación oportuno (correo electrónico, llamada telefónica, conferencia) para las debidas notificaciones que se deban anunciar con motivo del proceso del escalamiento; así como la frecuencia de las mismas y los asistentes necesarios para las revisiones.

El procedimiento de escalamiento se puede revertir una vez reencausado e incluso si el avance es notable hacia la resolución. Para lo anterior, las partes aceptan que el ingeniero asignado llevará a cabo las tareas de (i) confirmar el plan de acción como aceptable, (ii) garantizar el avance para la resolución del problema o en su caso, el análisis del motivo que lo ocasiona.

3.4. Cierre para Tickets de Soporte

Las partes acuerdan que el cierre del ticket se decretará cuando se confirme la solución obtenida a la incidencia reportada o en caso de que el PROVEEDOR no obtenga respuesta por parte del cliente tras intentar contactarlo a lo largo de un periodo de cinco días en tres ocasiones.

4. ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

Al finalizar la atención de una incidencia, EL PROVEEDOR enviará por el correo provisto por el usuario, se lo realizará a través de una ENCUESTA DE SATISFACCIÓN para valorar el índice de satisfacción del servicio recibido.